

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB

1. Allgemeines

1.1 Die nachstehenden Bedingungen gelten, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Bei abweichenden Bestimmungen gelten die Texte der jeweiligen Verträge bzw. Auftragsbestätigungen (nachfolgend: Abkommen). Entgegenstehende Bedingungen des Kunden erkennt die Komda Software GmbH nicht an.

1.2 Alle Erklärungen, Beratungen, mündlichen Zusagen und sonstige mündliche Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch die Komda Software GmbH. Dies gilt auch für eine Abänderung dieser Klausel. Alle Mitarbeiter der Komda Software GmbH sind gemäß §5 BDSG auf das Datengeheimnis verpflichtet.

1.3 Hardware sind Datenverarbeitungsgeräte und -anlagen, die in den Abkommen aufgeführt sind. Hierzu gehören, wenn nichts anderes erwähnt, die zugehörige System- und Gerätesteuerung sowie ggfs. spezielle Betriebssystemkomponenten.

1.4 Software sind die in den Abkommen aufgeführten systemnahen als auch anwendungsspezifischen Programme in ihren EDV-üblichen Definitionen. Die Softwareeigenschaften sind in den Produktbeschreibungen, ergänzt durch die Benutzerdokumentation, beschrieben. Das Recht zur Nutzung der Software erfolgt nicht ausschließlich, ist nicht übertragbar und unwiderruflich.

2. Leistungszeitraum - Arbeitszeiten - Verwendungsort

2.1 Soweit in den in Ziffer 1.1 bezeichneten Abkommen von "Werktagen" die Rede ist, sind damit Wochentage gemeint, ausgenommen Samstage, Sonntage und die gesetzlichen Feiertage.

2.2 Alle Leistungen im Rahmen der in Ziffer 1.1 bezeichneten Abkommen werden von der Komda Software GmbH ausschließlich werktags Montag – Donnerstag in der Zeit von 8:00 – 17:00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 08:00 – 14:30 Uhr erbracht. Schulungen, Einweisungen und Unterstützung sind nur dann Abkommensinhalt, wenn diese vereinbart sind.

2.3 Dem Kunden ist es gestattet, Hard- und Software an einen anderen Verwendungsort außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu verbringen, sofern die Komda Software GmbH hierfür die vorherige schriftliche Zustimmung erteilt hat.

2.4 Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, enthalten die Preise keine Abgeltung entstehender Reisekosten u. ä.

3. Zahlungsbedingungen

3.1 Alle Preise verstehen sich netto in €, zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

3.2 Falls nicht anders vereinbart, sind Zahlungen sofort nach Rechnungstellung ohne jeden Abzug fällig.

3.3 Bei Zahlungsverzug des Kunden von mehr als 30 Tagen ist die Komda Software GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem aktuellen Basiszinssatz bei Geschäftskunden, sonst 5 % über dem aktuellen Basiszinssatz, zu berechnen. Der Komda Software GmbH bleibt vorbehalten, einen höheren Verzugschaden nachzuweisen.

3.4 Dauert der Zahlungsverzug länger als 3 Monate oder befindet sich der Kunde mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden Zahlungen in Verzug, so ist die Komda Software GmbH berechtigt, das jeweilige Abkommen fristlos zu kündigen oder vom jeweiligen Abkommen zurückzutreten. Schadensersatzansprüche bleiben vorbehalten. Dem Kunden ist es vorbehalten, der Komda Software GmbH nachzuweisen, dass infolge des Verzugs kein Schaden oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

3.5 Wird bei Beginn und Ende der Laufzeit eines Abkommens im Sinn von Ziffer 1.1 die Berechnung von Monatsgebühren für einen Teil eines Kalendermonats erforderlich, so wird je Kalendertag 1/30 der Monatsgebühr von der Komda Software GmbH berechnet.

4. Aufrechnung-Zurückbehaltung-Übertragbarkeit

4.1 Aufrechnungsrechte sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die gegenüber der Komda Software GmbH bestehende Forderung unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder von der Komda Software GmbH anerkannt worden ist.

4.2 Zurückbehaltungsrechte oder sonstige Leistungsverweigerungsrechte können der Komda Software GmbH gegenüber nur insoweit geltend gemacht werden, als sie auf Ansprüchen des Kunden aufgrund des jeweiligen Abkommens beruhen, für welches die Komda Software GmbH Zahlungsansprüche gegenüber dem Kunden geltend macht.

4.3 Die Abtretung oder Übertragung von Rechten und Pflichten durch den Kunden bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Komda Software GmbH.

5. Lieferzeit

5.1 Die Lieferzeit ergibt sich aus den jeweiligen Abkommen, gerechnet ab Eingang bei der Komda Software GmbH.

5.2 Sollte die Komda Software GmbH die Einhaltung vereinbarter Liefertermine wegen höherer Gewalt, Eingriffen von hoher Hand - gleich, ob diese das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland oder Gebiete betreffen, aus denen und/oder durch die hierdurch die Selbstbelieferung von der Komda Software GmbH erfolgt - Katastrophen, Krieg, Aufruhr oder Streik in eigenen Betrieben, Auslieferungseinrichtungen, Zulieferungsbetrieben oder im Bereich der Transportmittel unmöglich sein, ist die Komda Software GmbH berechtigt, die Lieferungen zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Insoweit stehen dem Kunden keine Ansprüche wegen Nichtbelieferung oder Spätbelieferung zu. Komda Software GmbH wird den Kunden vom Eintritt solcher Ereignisse, soweit möglich, unverzüglich unterrichten.

6. Lieferung - Versicherung - Verpackung

6.1 Alle Lieferungen der Komda Software GmbH an den Kunden verstehen sich ab Werk/ab Lager wie in den jeweiligen Abkommen vereinbart.

6.2 Soweit die Komda Software GmbH auch die notwendigen Aufstellungs- und Anschlussarbeiten übernimmt, wird die Komda Software GmbH dem Kunden die Hardware in technisch betriebsbereitem Zustand übergeben. Der Kunde ist verpflichtet, auf eigene Kosten rechtzeitig geeignete Räumlichkeiten, die mit den notwendigen technischen Einrichtungen einschließlich passender Stromquellen ausgestattet sind, bereitzustellen und sie während der Dauer des Abkommens in diesem Zustand zu erhalten. Die technische Betriebsbereitschaft ist gegeben, wenn die Standardfunktionstests erfolgreich durchgeführt worden sind. Der Kunde kann die Abnahme bei unwesentlichen Mängeln nicht verweigern und ist verpflichtet, die technische Betriebsbereitschaft schriftlich gegenüber der Komda Software GmbH zu bestätigen. Verzögert sich die technische Betriebsbereitschaft aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so gilt die Hardware an dem Tag als technisch betriebsbereit, an welchem die Standardfunktionstests hätten durchgeführt werden können, spätestens jedoch 6 Wochen nach Lieferung.

6.3 Transportkosten können gesondert in Rechnung gestellt werden. Die Komda Software GmbH versichert die Lieferung auf eigene Kosten gegen Transportschäden bei Lieferung "frei Verwendungsstätte". Sofern bei der Anlieferung nicht ausdrücklich geltend gemacht wird, dass das Eigentum an der Verpackung bei der Komda Software GmbH verbleibt, geht das Verpackungsmaterial in das Eigentum des Kunden über.

7. Gewährleistung - Haftung

7.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate auf Hardware und Standard-Software bzw. 6 Monate auf **Komda® Software**. Soweit die Komda Software GmbH im übrigen Rahmen der Abkommen gemäß Ziffer 1.1 einen Mangel zu vertreten hat, ist die Komda Software GmbH verpflichtet, diesen Mangel auf eigene Kosten zu beseitigen oder Ersatz zu liefern. Der Kunde ist verpflichtet, der Komda Software GmbH die zur Mängelbeseitigung erforderliche Unterstützung kostenlos zu gewähren.

7.2 Weitergehende Ansprüche stehen dem Kunden nur zu, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht oder wenn Schadensersatzansprüche wegen Fehlens einer schriftlich zugesicherten Eigenschaft im Sinne der §§ 463, 480 Abs. 2 BGB geltend gemacht werden.

7.3 Dem Kunden ist bekannt, dass nach dem gegenwärtigen Stand der Technik Funktionsstörungen der gelieferten Software selbst bei größter Sorgfalt nicht ausgeschlossen werden können. Demzufolge gewährleistet die Komda Software GmbH dem Kunden, Programmfehler, welche der Kunde schriftlich und nachvollziehbar an Komda Software GmbH mitteilt, in angemessener Frist zu beheben. Die Komda Software GmbH steht unter keinen Umständen für Fehler, Unvollständigkeiten, Ungenauigkeiten oder Auslassungen der Vorgaben des Kunden ein. Der Kunde ist allein verantwortlich für geeignete Organisationsabläufe, die Verträglichkeit gleichzeitig oder nacheinander mit der Software benutzter anderer Programme und den für die Eigenbelange zweckmäßigen Einsatz der Software im Rahmen der Benutzung. Greift der Kunde in die Software ein, so entfällt insoweit die Haftung der Komda Software GmbH. Schadensersatzansprüche der Komda Software GmbH bleiben vorbehalten. Voraussetzung jeder Gewährleistung für die gelieferte Software ist, dass diese und/oder die dazugehörige Hardware in der vorgesehenen Konfiguration bestimmungsgemäß eingesetzt und nicht fehlerhaft gebraucht wird. Einen ununterbrochenen und fehlerfreien Betrieb der Software garantiert die Komda Software GmbH nicht.

7.4 Soweit unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen ein Mangel der Software von Komda Software GmbH zu vertreten ist, steht es der Komda Software GmbH auch frei, die Gewährleistung durch Änderung der Software oder durch deren Austausch gegen eine andere gleichartige oder gleichwertige Software vorzunehmen.

7.5 Für von ihr zu vertretende Sach- oder Personenschäden haftet die Komda Software GmbH bis zu einem Betrag in Höhe von € 500.000 je Schadensereignis. Weitergehende Ansprüche, als nach den vorstehenden Bestimmungen vorgesehen, stehen dem Kunden nicht zu. Eine Haftung für primäre Vermögensschäden, mittelbare Folgeschäden sowie insbesondere für Datenverlust ist ausgeschlossen. Soweit Haftungsansprüche gegenüber der Komda Software GmbH begrenzt oder ausgeschlossen sind, gilt dies auch für alle unmittelbaren Ansprüche des Kunden gegenüber Angestellten, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen der Komda Software GmbH in Bezug auf deren persönliche Haftung.

8. Gewerbliche Schutzrechte

Die Komda Software GmbH wird den Kunden bei der Abwehr aller gegen ihn gerichteten Ansprüche unterstützen, die geltend gemacht werden, weil die von Komda Software GmbH gelieferte Hardware/Software oder Teile davon angeblich ein gewerbliches Schutzrecht oder Eigentumsrecht oder irgendwelche anderen Rechte Dritter verletzen. Der Kunde verpflichtet sich, die Komda Software GmbH unverzüglich zu informieren, wenn solche Ansprüche gegen ihn erhoben werden.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller aus den jeweiligen Abkommen einschließlich aller Nebenabkommen entstandenen Forderungen bleibt die Ware Eigentum der Komda Software GmbH. Übersteigt der Wert der für die Komda Software GmbH bestehenden Sicherheiten die Forderungen insgesamt um mehr als 20 %, ist die Komda Software GmbH auf Verlangen des Kunden verpflichtet, insoweit die Sicherheiten freizugeben.

9.2 Der Kunde ist, sofern er nicht die Ware für eigene Benutzung gekauft hat, zur Weiterveräußerung im gewöhnlichen, ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt. Er tritt bereits jetzt an die dies annehmende Komda Software GmbH alle ihm aus einer künftigen Veräußerung solcher Ware entstehenden Ansprüche gegen seine Kunden als Sicherheit für Abkommensforderungen von Komda Software GmbH ab. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so ist der Kunde verpflichtet, auf Verlangen der Komda Software GmbH die Abtretung seinen Kunden anzuzeigen und der Komda Software GmbH alle insoweit erforderlichen Informationen und Mitteilungen zukommen zu lassen. Die Komda Software GmbH ist berechtigt, die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen, soweit der Kunde in Zahlungsverzug geraten oder in sonstiger Weise seine Pflichten aus dem Abkommen schuldhaft verletzt hat.

9.3 Veräußert der Kunde die Ware zusammen mit anderen, der Komda Software GmbH nicht gehörenden Waren oder nach Vermischung oder Vermengung, so gilt die Abtretung nur in Höhe des jeweiligen Rechnungsbetrages (zuzüglich MwSt.) für solche Ware, die die Komda Software GmbH dem Kunden in Rechnung gestellt hat.

9.4 Soweit der Kunde solche Ware verarbeitet, geschieht dies stets für die Komda Software GmbH.

9.5 Im Falle des Zugriffs Dritter auf solche Ware und/oder auf die abgetretenen Forderungen hat der Kunde dies der Komda Software GmbH unverzüglich anzuzeigen, den Zugreifenden auf die Rechte der Komda Software GmbH hinzuweisen und der Komda Software GmbH bei der Geltendmachung und Durchsetzung der Eigentums- und sonstigen Rechte zu unterstützen. Insbesondere ist er verpflichtet, auf seine Kosten die notwendigen Rechtsbehelfe/Rechtsmittel zur Wahrung der Rechte der Komda Software GmbH rechtzeitig einzulegen.

9.6 Macht die Komda Software GmbH den Eigentumsvorbehalt gegenüber dem Kunden geltend, steht es der Komda Software GmbH nach Abstimmung mit dem Kunden frei, während der normalen Geschäftszeiten Grundstücke, Gelände und Gebäude des Kunden zu betreten, das Eigentum der Komda Software GmbH in Besitz zu nehmen und an einen anderen Ort zur Sicherung zu verbringen bzw. verbringen zu lassen.

9.7 Das der Komda Software GmbH bis zur Begleichung der Forderungen gemäß Abs. 9.1 vorbehaltene Eigentum an solcher Ware (einschließlich aller Verlängerungsformen) dient auch zur Sicherung aller etwaigen Ansprüche, die der Komda Software GmbH gegenüber dem Kunden auf Freistellung von Eventualverbindlichkeiten zustehen, sofern diese im Interesse des Kunden eingegangen ist.

9.8 Der Kunde ist verpflichtet, solche Ware gegen Feuer, Wasserschäden, Einbruch und Diebstahl ausreichend zu versichern. Der Kunde tritt schon jetzt der dies annehmenden Komda Software GmbH die entsprechenden Versicherungsansprüche ab. Die Komda Software GmbH erklärt die Rückabtretung an den Kunden mit der Maßgabe, dass diese wirksam werden soll, wenn der Eigentumsvorbehalt wegen vollständiger Bezahlung aller Forderungen von der Komda Software GmbH erloschen ist.

10. Schlussbestimmungen

10.1 Neben den allgemeinen Bedingungen der Komda Software GmbH finden die Garantie- und allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Hard- oder Softwarehersteller Anwendung.

10.2 Zwischen den Parteien findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung. Die Anwendung der "Einheitlichen Kaufgesetze" wird ausgeschlossen.

10.3 Sollte eine Bestimmung dieser allgemeinen Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen.

10.4 Gerichtsstand ist Oldenburg i. O.

Bedingungen Komda® Software Service (Wartung, Hotline und Fernwartung)

Wartung

1. Gegenstand

1.1 Die Komda Software GmbH übernimmt die Wartung der in dem Wartungsabkommen (Vertrag / Auftragsbestätigung) aufgeführten **Komda®** Software (Programmsysteme, Programme bzw. Programmtteile).

1.2 Einzelheiten, wie Funktionsbereich, Baustein, Platznutzung, Wartungspreis, Beginn des Wartungsabkommen etc. sind in dem Wartungsabkommen ausgewiesen.

1.3 Die Komda Software GmbH wartet jede gültige, vom Kunden unveränderte Ausgabe eines Programmes und liefert während der Vertragsdauer alle geänderten Ausgaben, die erscheinen. Vom Kunden ist jeweils die neueste freigegebene Ausgabe zu benutzen.

1.4 Die Software-Wartung beinhaltet bei Programmen der Programmgruppe 1 (Standard- und integrierte Branchenlösungen) die Lieferung geänderter Programme, die aufgrund von Änderungen von Gesetzen, Richtlinien oder Verordnungen erstellt werden. Sie beinhaltet weiterhin die Lieferung verbesserter Programme, die aufgrund neuer Erkenntnisse von der Komda Software GmbH entwickelt werden (z. B. verbesserte Bedieneroberfläche, schnellere Verfahren usw.).

1.5 Die Software-Wartung beinhaltet bei Programmen der Programmgruppe 2 (Programm-Varianten, Individual-Programme) die Auslieferung von Programmen, die anlässlich von gemeldeten und reproduzierbaren Fehlern korrigiert wurden, das Bereithalten der Programme für den Telefon-Service sowie die Archivierung der SOURCE-Programme, Masken und Fehlertexte.

1.6 Notwendige Verbesserungen und Erweiterungen an Programmen der Programmgruppe 2 werden auf Wunsch angeboten und - nach Bestellung durch den Kunden - durchgeführt.

2. Dauer

2.1 Das Wartungsabkommen wird für die Dauer eines Jahres oder länger wie im Vertrag / Auftragsbestätigung aufgeführt geschlossen. Es verlängert sich jeweils um ein Jahr oder länger wie im Vertrag / Auftragsbestätigung aufgeführt, sofern nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf des Jahres bzw. eines Verlängerungszeitraumes schriftlich gekündigt wird.

3. Besondere Zahlungsbedingungen

3.1 Die Servicegebühr gilt für ein Jahr oder monatlich wie im Vertrag / Auftragsbestätigung aufgeführt für einen längeren Zeitraum und ist im Voraus zu entrichten.

4. Schlussbestimmungen

4.1 Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen (AGB) der Komda Software GmbH, die im Internet eingesehen oder telefonisch angefordert werden können.

Hotline und Fernwartung

1. Gegenstand

1.1 Die Komda Software GmbH übernimmt die Unterstützung des Kunden per Telefon und per Fernwartung in Verbindung mit dem Einsatz der an den Kunden gelieferten und in dem Hotlineabkommen (Vertrag / Auftragsbestätigung) bezeichneten **Komda®** Programme.

1.2 Der Kunde benennt einen oder mehrere Ansprechpartner, die an ungekürzten Schulungen und Einweisungen in die Arbeitsweise der **Komda®** Software teilgenommen haben.

1.3 Voraussetzung für die von der Komda Software GmbH zu erbringenden Leistungen ist der Einsatz der neuesten und freigegebenen Ausgabe der entsprechenden Programme.

1.4 Einzelheiten, wie Funktionsbereich, Baustein, Servicegebühr, Beginn des Abkommens sind in dem Abkommen ausgewiesen.

2. Dauer

2.1 Das Hotlineabkommen wird für die Dauer eines Jahres oder länger wie im Vertrag / Auftragsbestätigung aufgeführt geschlossen. Es verlängert sich jeweils um ein Jahr oder länger wie im Vertrag / Auftragsbestätigung aufgeführt, sofern nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf des Jahres bzw. eines Verlängerungszeitraumes schriftlich gekündigt wird.

3. Besondere Zahlungsbedingungen

3.1 Die Servicegebühr gilt für ein Jahr oder monatlich wie im Vertrag / Auftragsbestätigung aufgeführt für einen längeren Zeitraum und ist im Voraus zu entrichten.

4. Nichtgegenstand

4.1 Systemadministration (Server und Arbeitsplätze) z. B. Installation von Updates (**Komda®**, Windows® Betriebssysteme usw.), technische Unterstützung z. B. Installation der **Komda®** Software, Installation und Wartung von Hardware und Peripheriegeräten (Server, PC, Drucker usw.), Installation und Wartung von Standardsoftware z. B. Microsoft® Office Produkte, Sicherungssoftware, Antivirensoftware oder dakota.le sind nicht Bestandteil des Hotlineabkommens, ebenso wie Stammdatenanlage und -pflege oder vom Kunden gewünschte Bearbeitungen in der **Komda®** Software z. B. Anlegen von Benutzern, Gruppen, Vorlagen. Entsprechende Leistungen (technische Hotline und Online-Support) werden zu den in der jeweils gültigen **Komda®** Preisliste ausgewiesen Stundensätzen berechnet, wobei je Telefonat/Fernwartung mindestens 0,25 Stunden berechnet werden.

5. Schlussbestimmungen

5.1 Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen (AGB) der Komda Software GmbH, die im Internet eingesehen oder telefonisch angefordert werden können.

Anpassung der Servicegebühr für den Komda® Software Service

Eine Anpassung der Servicegebühr für den **Komda®** Software Service kündigt die Komda Software GmbH mit einer Frist von 4 Wochen zum Jahresende (spätestens am 30.11.) oder zum Vertragsende entsprechend Vertrag / Auftragsbestätigung an, damit diese zum 01.01. des Folgejahres bzw. eines Verlängerungszeitraumes wirksam wird.